Reformatio iribunalinm ordinariorum et aliorum iudicum Romanae Curiae, of- ficuqite tam advocati et procuratoris pauperum quam fisci Reverendae Came- rati Apostolicae.

Pius episcopus servus servoram Dei, ad perpetuam rei memoriam. · Latin

LXXI.

Reformatio iribunalinm ordinariorum et

aliorum iudicum Romanae Curiae, of- ficuqite tam advocati et procuratoris

pauperum quam fisci Reverendae Came- rati Apostolicae.

Pius episcopus servus servoram Dei,

ad perpetuam rei memoriam.

Poiuifei re- ["ai'rtm^'ci: """""^ ei.isqus au^lUorulum 1;

§ 1. Cum ab ipso nostri pontificatus initio id praecipuum semper corde ges- serimus ut Romanae Curiae officia et tri- bunaha, sublatis omnibus, qui, ex nimia forsan praeteritorum temporum licentia, invaluerani, abusibus, in meliorem forraam reducerenlur. Ac , ob id , in primis ad Poenitcntiariam nostrani, utpote in qua de animarum salute maxime agitur, men- tis nostrae aciem converlentes, prò illius reformalione, nonnulla slaluta perpetuo observanda ediderimus. Et deinde consi- derantes nobis, ex iniuncto summi apo- stolatus officio , etiam incumbere , non solum rebus spiritualibusconvenienlia re- media adhibere, sed etiara temporali Se- dis Apostolicae dominio subiectos, prae- sertim pauperes, ab oneribus, quantum fieri potest, sublevare, ac ut in tranquil- litate recte gubernentur providere, Ca- merae nostrae Apostolicae officia ad ho- nestum niodum reduxerimus, et illius e- tiara ac nostri auditoratus officium refor- maverimus.

Nnncaiiorum '^.f^-"" """" Lionera prò- ""

§ 2. Verura, prò ulteriori reformatione huiusmodi prosequenda , opportunum , quiniramo necessarium esse censentes, re- liqua etiam praedictae UrÈis et Curiae ordinaria Iribunalia et ab illis dependen- tia, nostrique etiam fisci procuratoris of- lirium ad debitam normam reducere, illorum magistratibus ac notariis et aliis officialibus in unum pluries congregatis, et in praesentia nostra ac nonnuUorum

1 Vide supra pp. 193, 203 et 207.

An. C. 1S62 Plus VI pp. 215 An. C. 1562

venerabiliiim fratnim nosfrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, ob hoc a nobis specialiter elcctorum auditis, ac omnibus mature consideratis , etiara de ceterorum omnium fratrum nostrorum Consilio, hac in pcrpetuum valilura con- stitulione sancimus, statuimus et ordina- mus.

Super sporlii- lis iudicum in causis civilibus ordiuariis,

§ 3. Quod nullus iudicum ordinaiiorum almae Urbis et Romanae Curiae, cuius- cumque sii dignitalis, in causis civilibus ordinariis ratione sportularum abquid prorsus accipiat, etiam a sponte dare vo- lentibus.

Et in crimi- nalibus ordina- riis et oomoiis- sariiS;

§ 4. In criminalibus vero, prò sportulis sententiae delinitivae absokitoriae a prae- tensis criminibus, in quibus abas poena a deportatione supra veniret imponenda, non ultra decem; a deportatione vero in- fra, non ultra quinque aureos accipere possint. Et sibi ipsis caveant ne , prò ex- torquendis buiusmodi sportulis , aliquem nolentem quovis modo absolvi, ad peten- dum sententiam buiusmodi per causarum expeditionis dilationem vel rei in carceri- bus detentionem, vel per cautiones de se repraesenlando vel non discedendo, ubi alias illis de iure locus non sit praestandi cautionem, aut alias quoquomodo indu- cant. Pro senlentia autem in causis capi- talibus et ultimi supplicii, vel in qua alias poena corporalis imponitur, etiam si in illa indemnitati partis offensae vel prose- quentis proprium interesse , etiam pecu- niarum, provideatur et in illius favorem pronuncietur, niliil prorsus accipiat. Et prò ea, in qua poena pecuniaria vel re- legationis imponitur et incidenter indem- nitati consulituret in illius favorem etiam pronunciatur, non ultra quinque aureos babere possint. In commissariis causis criminalibus, quae scilicet in vim com- missionis a principio coram eis introdu- cuntur, non ultra duplum eius quod in ordinariis accipere valeant.

In civilibui commissariis,

§ 5. In civilibus simili modo commis- sariis, ubi de summa a viginliquinque in- fra agitur, nibil prorsus; a viginliquinque usque ad centum , scuta tria ; a centum usque ad ducenta, scuta sex; a ducentis usque ad quamcumque summam, scuta decem et non ultra. Pro quacumque sen- tentia declaratoria , ob non paritionem monilorii in conturaaciam, non ultra de- cem carlenos. Pro declaratoria in vim li- terarum aut alias babente vim defmitivse, si summa sit certa, accipiant prout su- pra taxalum fuit; ubi autem non sit certa, sed agatur ad ipsarum literarum execu- tionem, accipiant secundum causae et personae qualitatem, dunimodo non ultra quinque aureos. Pro quocumque interlo- cutorio seu decreto ante definitivam sen- tentiam, nibil omnino.

Merceda iu- dicum prò de- cretis iti con- traclibus,

§ 6. Et similiter prò decretis in con- tractibus et obligalionibus virorum et mu- lierum aut rerum ecclesiae et piorum locorum, in domo ipsorum iudicum in- terponendis, ac etiam prò cassalione cu- iuscumque querelae sive processus, nibil; prò decretis vero extra domum interpo- nendis, dimidium unius scuti tantum ac- cipiant. Quae quidem decreta nonnisi a gubernatore, auditore Camerae, vicario et senatore ac eorum iudicibus in contra- ctibus et obligationibus praefatis interpo- nantur.

Sportulis ca- pilaiiei appel- lalionum.

§ 7. Capitaneus tamen appellationum Curiae Capitolii recipiat sportulas se- cundum taxam per statuta Urbis ei tra- ditam i.

Tempore re- ceplioDis spor- lul.iium.

§ 8. Quas etiam sportulas superius ta- xatas, nonnisi e manibus notarli causae, et sentenlia prius ab ipsis subscripta, ac- cipere eis ullo modo liceat.

Tata prò si- bilo iudicum,

§ 9. Pro .sigillo, praesertim in mandatis de relaxando carceratos, prò quovis cri- mine , etiam capitali , et in quovis alio genere expeditionum in causis criminali- bus apponendo, non exigant ultra iulium

1 Lib. I, cap. 46.

unum, exceplo auditore Cameiae, quoad eius expeditiones taxam requirenles dum- taxat. In civilibus autem, umisquisque exigal iuxta solitum. Pro sigillo in expc- ditionibus, quae fumi in Curia, cum clau- sula Si qiiis , nihil.

§ 10. A barigello et quibusvis aliis executoribus , etiam curiarum suarum

riniiiijiiioiie aliquid a bari- risello, eie. re- cipiendi,

.... . _

particulariDus , etsi Sponte dare velint, ^^jj^ quovis practextu, nihil prorsus reci- perc praesumant.

observaiuia bul. Paulilll 1,

§ 11. Et quoad expeditionem carcera- tonim observeut in omnibus et per oni- ma motum propruim a lelicis recordalio- . . ,,,●■,● nis Paulo III circa eorumdem carcerato- rum expeditionem editum.

Dcciaraiioiie termini proser- vaio,

§ 12. lidenique iudices, tam in crimi- ualibus quaiii in civilibus, qui sententias, proni m ceduta, terre, et termmos prò , . i i /> , . servatis habere consueverunt, dictarum sententiarum cedulas subscribere et ter- minos prò servatis habitos declarare intra decem dies omnino tcneantur. Nec cita- tiones , in quarum terminis pronunciare vel earum terminos prò servatis liaberi contigerit, penes se ipsos retinere possint, sed penes notarios actuarios dimiltanl. Alioquin sententiae et termini ipsi, lapsis dictis decem diebus , prò circumductis habeantur.

>;uu;i,,i.bus '" ' '

§ 13. Non attendanl nullilatcs, nisi ex defectu citationis, iurisdictionis vel inan- dati, sed, illis non obstanfibus, ad eau- sarum expeditionem procedant.

Eipciiiiionc bus scuiis infra,

§ l'i. Expediant causas a duobus scutis infra summarie, manu regia, partibus tantum orctenus auditis et sme scriptis, nisi aliter ipsis ex rationabili causa visum fuerit, quam Burgi, de Sabellis, Ripae et Ripettae iudices exprimere in actis te- neantur.

caroerum li- tiiaiione,

§ 15. Gubernator semel in mense, una cuni paupcrum ac fisci advocatis et pro- curaloribus ac deputato a societate Cari- latis, ultra visitalionem ordinarie semel in hebdomada fieri solitam, visitet carce- res, tam secretos quam publicos, per se- ipsum, ne carcerati indeliite a custodibus carcerum opprimantur; ac ut tabula no- vissime a dilecto filio Guido Ascanio, san- ctae Romanac Ecclcsiae cardinali et ca- merario nostro, edita et in ipsis carceribus affixa tenenda observetur, provideat.

Mediconim f|",.|io'n'e''''éi '"'"'"'●

§ 10. Protector vero Garitatis et illius deputati, cum iiiterventu gubernatoris et procuratoris fisci, eligat duosmedicos fi- deles et expertos , unum videlicet physi- cum, alterum vero chirurgicum, quivisi- tent carceratos infirmos et eos curent, ac de eorum infirmitate, cum opus fuerit , fidem faciant eidem gubernatori et aliis iudicibus; provideatque eisdem de com- petenti salario ex poenis maleficiorura solvendo.

confes,<or«n, p" ●'''''''iìs eleclione,

§ 17. Et in primis eligat aliquem pres- bvterum saecularem vel regularem , qui confessiones ipsorum infirmorum vel a- . . . „ ^ liorum carceratorum, non tamen ultimo snpplicio damnatorum, postquam in ma- nibus executorum consignati fuerint, quo- rum cura adconfratresSocictatis S. loan- nisBaptista3 Misericordise nuncupatos spe- ctat, audial, eosdem carceratos visitet, ac spiritnaliter consoletur.

fìsco ciiando m'i,,Snbus, ""

§ 18. Nullus iudicum, etiam Burgi, de Sabellis, Ripae et Ripettae, in causis cri- minalibus procedei seu sententiam ferat, nisi fisco in omnibus actis, in quibus de iure citari debel, legitime citato.

Advocatis ««. ^°'"' '■it'"^^ non retinendis,

§19. Non retineant domi suae familia- riter aliquem procuratorem nec advoca- i r tum nec etiam notarium suae curiae.

lu.iicis de Sa- "J,',',! "●p'"*"

§ 20. Index de Sabellis nullas pecunias prò obtinendo iudicatus ofTiciuin mare- scallo prò tempore existenti persolvat aut ei, etiam post assecutumoffìcium, niutuet, nec sub quovis praelextu quicquam ei det; ininus ipse marescallus ab eodem indice, qua vis occasione vel causa, etiam in vim

1 Vide lom. vi, pag. 384.

cuiiiscumqiie praefensi indulti sibi a Sede Apostolica concessi, aiit praetcnsae con- suetiidinis, quod et quam per praesentos revocamus etimprobamus, percipere audeal.

Nulni ioni III Ctiriae nniiicro,

§ 21 . Liceatque eidem marescnllo duos (antum notarios actnarios in ciiis curia habere , nec qiiovis praetextii numerimi notariorum huiusmodi augere possit. Sup- primendo ex nunc, prout supprimimus , omnia dictae Curiae notarialus oflìcia , dnobus tantum exceptis ad ipsius marescalli electionem. Ita tamen quod dicti duoce- teris de pretio ofliciorum suorum satis- facere teneantur.

hiiisque cuslo- dum eleciioDe .

§ 22. Item marescallus officium commentariensisetcapitanei curiae suae nullo modo arrendei, sed per fideles et idoneos custodes et executores illa exerceri faciat, ipsis prius carcerum custodibus a guber- natore Urbis approbatis.

ludìctim dictne Ciiriae el Buiui, Turris Nonne , Ripae CI lìipct- lae .iviiilicatii,

§ 23. ludices Burgi et de Sabellis ac Turris Nonae coram gubernatore et au- ditore Camerae, in fine cuiuslibet anni; et Ripettae ac Ripae, in fine oflìcii coram clerico Camerae eiusdem Ripae praesi- dente «yndicatui stare teneantur.

Cinici Ili Ri- pae offuiu nd ■CI menses,

§ 24. Nec idem camerarius Ripae ultra sex menses in eius officio permanere nec confirmari valeat.

Itidicis Bur^'i ìuri^diclioDO,

§ 25. Causae tamen eorum, qui in Burgo liabitant, in prima instantia coram indice Burgi cognoscantur et terminentur , ex- ceptis causie obligationum in forma Ca- merae, quae coram suisiudicibus, etmer- cedum ac miserabilium personarum , quae, ad instantiam creditorum , coram omnibus ordinariis iudicibus introduci et ab illis terminari possint.

(',nn<erTalo- riim l'rbis icsi- deniia il) palii- tiu Cupilulii,

§ 26. Conservatores Urbis in palatio prò ipsis deputato residere teneantur, boc videlicet modo , primus ipsorum primo mense, secundus secundo, et terlius tertio, ita quod unus ipsorum in dicto palatio semper resideat.

Bull. Rom. Voi. VII. 28

conscrvaio- rum coriimdciu iurisdiciione,

i5 27. Non possint de poenis statutariis vel per eorum proclamala inlliclis aliquo , . .^. . ,. modo gratiam facere in tolum, et prae- sertim de corporalibus, nec illas commu- tare, sine consensu ipsorum omnium in- siinul convocatorum, et co casu non ul- tra medietalem poenae remiltere; nec in domo super huiusmodi gratiis aliquid si- gnare possint , sed ad earumdem poena- rum executionem , postquam de illarum incursu constiterit, celcriter procedant. Ad quarum etiam poenanun , praesertim corporalium, executionem, in eventum in quem non mitlantur executioni per ipsos conservatores a die delati criminis intra quindecim dies , quilibet alius index or- dinarius procedere possit, dummodo poe- nas pecuniarias in manibus camerarii po- puli a reis persolvi faciat, nec ipsos reos a carceribus sinedictorumconservatorum consensu relaxet. Et cum potissime ipso- rum officium consistat in coercendis et puniendis pistoribus,laniis, salsamentariis, olitoriis, fructarolis et aliis artificibus, ut Urbs ipsa omnibus ad victum necessariis magis quam fieri possit abundet, absti- neant ab omni genere muneris, etiam ab esculentiset poculentis, ab huiusmodi sci- licet speciei hominibus , nec ab eis ali- quid sub quovis praetextu accipiant. A quibus etiam abstinere faciantomnino eorum scribam , nolarium et secrctarium ac fideles et alios eorum officiales et in primis extraordinarios , corporali poena eos coercendo et deinde ab officio remo- vendo .

Emaoidina- ;;;;;;_;';;;. ^^^ '"=<>' "J^-

§ 28. Quos extraordinarios ad officium extraordinariatus huiusmodi exercendum nullatenus admittanf, nisi recepta ab ei* cautione, saltem iuratoria, sub poena ipsis conservatoribus bcnevisa, de officium ip- sum fideliler exercendo et praemissa ob- servando, ac de se ipsos repraesentando prò omni eo , quod in exercitio dicti eorum officii admitlere possint.

Fide eis dan-

§ 29. 0"ibiis quidem extraordinariis fi- dell! adliilieaiit iuxtn formam decreti a nio- deniis conservatoribus ultimo loco edili et non aliter. Cogant extraordinarium iiia- ioreni ad exercendum ollìcium eliam per se ipsum et per subslitutum idoneum ab ipsis conservatoribus approbanduni.

ofQcìo co- rumdcDi,

§ 30. Et idem extraordinarius maior et eius substitutus, ac minores extraordina- ni cogere possint quoscumque, etiam per delentionem corporum, ut permittant pon- derare carnes et alia omnia, quae sub eo- rum cura sunt, et pretium denuntient, et recusanles, prò prima vice puniantur in duplum valoris rei penes eos inventae, et prò alia vice, si illud idem admiserint, in duplum et alia, etiam corporali, arbitrio conservatorum; et nihilominus extraordi- narius et eius substitutus ac alii minores extraordinarii praedicti omnia conservatoribus denuncient, et res laliter inventas nullatenussibiretineant, sed ad ipsoscon- servatores deferre teneantur. Et barigel- lus ac alii executores quarumcumque curiarum eidem extraordinario maiori et eius substituto in praedictis ac aliis eo- rum officium concernentibus obedire te- neantur.

§ 31 . Mandata executiva quaecumque , (ani in civilibus quam in criminalibus a

Mandaiorum excculione,

. .....

quibuscunique ludicibus decreta , passim et indistincte, ubique, tam in Urbe quam in Burgo et Ripa , nulla locorum distin- ctione habita, absque alicuius licentia et praesertim capitanei et ludici s Burgl ac camerarii Ripae, perquoscumque execu- tores liberaeexecutioni demandentur : nec executio , sub eo etiam praetextu qiiod locus ludici, qui mandatum decrevit, su- Biectus non sit , aliquo modo impedir! possit.

Mneisirorum »l;iruni trisa '» Tcndecdis locis vciiaiià,'' f(f " ^

§ 32. Magistri viarum a pistoribus, la- niis, salsamentariis, fructarolis et ceteris , . huiusmodi, pro prctio locorum ad expo- nenda venalia, tam in plateis quam inviis, illis concedi solltorum, exigant quartani partem minus quam hactenus exigi con- sueverit, praeterquam a deferentibus res venales ad mercatum in platea Agonis, a quibus niliil prorsus exigere possint.

Eor.jmdem " '"""

§ 33. Ad slrata lateritia in viis , prout opus esse eis videbitur , dominos conti- guarum domorum, cuiuscumque slnt dl- gnitatis, aut si ipsi abfuerint vel solvendo non sint, illorum inquilinos, iurisremediis opportun's, ac sub eorum arbitrii poenis cogant. Curent expecuniis, quae ab Urbis artilicibusexiguntur et deponuntur, etiam a carrecteriis, quae .similiter deponentur, nec ab eisdem magistrisquovis modo per- cipiantur , vias eiusdem Urbis continuo ac Agonis et ceterasplateas dictae Urbis, ad minus quater in anno, idemque in martii, iunii, septembris et decembris mensibus, munditiis purgari. Nullos actus nuUaque negocia , quae alicuius momenti fuerint, sine rogitu sui notarli expediant.

siibningisiro- [,'™ '^'^'"""""-

§ 34. Submagistri vero illorum , rela- tiones, quas tamquam periti facere solent, nonnisi mediante iuramento faciant; et si quid dolo vel fraude egerint, periuril et alias poenas arbitrio camerarii et clerici Camerae pro tempore praesidentis mcur- rant, et ad interesse partibus condemnen- tur.

Magisiiorum *'"""'

§ 35. Edam in initio eorum officii pro- clamata sub nomine dicti camerarii, et de poenis in illis contentis ac statutariis nul- lam, sine eiusdem camerarii aut saltem clerici praesidentis mandato, gratiam fa- cere possint. In ceteris, tam quoad appel- lationes ab eorum sententiis, quam quoad rcliqua omnia , observent nova et velerà statuta.

Advocatipau- p'"°' '"'"■'"•

§ 36. Advocatns paupenuu solicite stu- deal ne carcerali in aliquo, tam a ludi- cihus , quam etiam ab executoribus et carcerum custodibus, graventur. Et prop- terea non desit umquam in visitationibus carcerum, tam publlcls quam prlvatls; et

An. C. Ib62 Pirs IV PP. 2i9 .\n. C. 18G2

procuratores pauperum ac illorum sub- stitutos et eliam carcerum visitatoremsin- gulis hebdomadis una vice ad se evocet, et de omnibus carceratis, praesertim bis qui in secretis detinentur, diligenter se infor- mei. Et si ipsos procuratores vel substi- tutos et visifatorern negbgentes invenerit, visitatoribus carcerum denunciet, ac ut de aUis provideatur instet. Et cum,ratione ofTicii sui, gratis pauperes defendere et illis patrocinari debeat , nihil prorsus ab ibis accipiat. Et ut facibus ipsis pauperibus operam suain ini pendere possit, vi- sitator carcerum quobbet die, post visita- lionem carceratorum, adipsum accedere, et ipsi nomina eorum, qui in dies carce- rantur , in scriptis, etpariter etiam iudi- cibus deferre teneatur.

Profuraioiis pati^erum lìùu,

§ 37. Procuratores vero eorumdempau- peruoi ct ipsorum substituti singulo quo- que die carceres visitare et nomina om- nium, qui ad illos ducuntur, ac iudicum de quorum mandato, ac etiam causas eo- rum detentionis, et dieni cum ad largam ponuntur, et ante vel post prandium sive coenam, adnotare teneantur. Et simib- ter pecunias et abas quascumquc res , quas invenerint repertas fuisse penes ipsos carceralos, et deinde omnia ad notitiam dicti advocati deducant , ad quem, etiam quod ab ipso minime requisiti fuerint, se- mel in bebdomada et interim toties quo- ties carceratis opus erit , accedant. Nihil omnino accipiant a pauperibus, nec eliam ab aliis carceratis, etiam quod divites sint, sine speciali licentia gubernatoris aut sal- tem pauperum advocati. Non possint ali- quo modo dicti procuratores et substituti contra reos ad offensam , etiam si extra carceres ipsorum reorum causa agatur , ncque etiam advocatus patrocinando, vel alius quomodolibet sub quovis praetextu intervenire.

§ 38. Fisci advocatus in omnibus cau sis crimiualibus et alias fiscum tangenti-

Advor-aii n- scalis oflìcio,

bus, ubi articuli iuris emerserint , inter- ^ . . veniat, et procurator usci ipsum super hoc omnino requirere teneatur, et in eis absque ullo praemio patrocinetur. Possit tamen ab instigatoribus propriam iniu- riam vel interesse prosequentibus, si quid sponte dare voluerint, illud percipere. I- demque in omnibus visitationibus carce- rum adesse teneatur, nec reorum, etiam extra carceres existentium, defensionem assumat, sed prò veritate et iustitia cau- sam fisci lueatur.

Pioruraioria in'^'cluMs 'pio- ««i'"^'"'"

§ 39. Procurator autem fisci in primis prospiciat quod, sicut in admissione ad eius ofiìcium in Camera Apostolica de il- lud recte et fideliter administrando iura- mentum praeslat , ita in illius prosecu- tione taliter se gerat , ut causam nullam promoveat , quam calumniosam esse co- gnovcrit; et cum primum de calumniapost litem coeptam, vel de rei innocentia con- stiterit , ab illa desista!, et aliter non ex- pectata sententia.

riscm ,■< rei» ",\'l',|'i„"ni,usm"'- '"""" reci|.ui;

§ AO. Et cum, ratione sui ofFicii, coga- tur ad introducendas causas, in quibus de interesse fisci agitur, nibil omnmo ab instigatoribus accipiat prò decreto vel subscriptione cuiuscumque monitorii, e- tiam ad personaliter comparendum ; in prosecutione vero causarum, nonnisi mo- derate prò labore per eum sive eius sub- stilutos, ad utilitatem et commodum eo- runidem instigatorum, subeundo; nibil vero accipiat a reis, sub quovis praetextu, et praesertim ab iis, qui obtinuerint sen- tentiam absolutoriam, a qua ipse procu- rator appellare noluerit. Nec etiam prò appositione manus in mandatis de rela- xando, quibus nibilominus custodes car- cerum, ubi id eis a iudicibus commilli- tur expresse, sine dicti procuraloris fisci manus appositione, obedire et carceratos dimittere teneantur.

ei de o\rn- '" '■'<>""""•"»■

§ 41 . Quoad expensas conlumaciales , vel quae alias a reo reficiuntur, si insti-

An. C. IjG^ 220 BULLARIUM ROIIANUM Ali. C. 1SG2

libus insiigaio- i'mpensnm ^Tliqui efrèsidu!™ ri: lineai prò se;

gator adei'it , sive apertus sive secretus ,

ipsas fccerit , ipsi instigatori procu- ^lor fiscalis, cuì ratione condcinnationis solvendae^veniunt, restituat; ubi vero nul- lus atlfuerit iiisligator, satisfacto prius de illis notariis prò mercede laborum suo- rum , residuum dictarum expensaruni (cum non sit iustum reum ex conlumacia sua commodum consequi debere) eideni procuratori fisci persolvatur. Reos non interroget , nec testes examinet , nisi in praesenlia iudicis; et prò assistentia sive examine reorum vel testium, sive ad of- fensam sive ad defensam vel alias prò reo inductorum, nihil pr.orsus accipiat, nec eliam sui substituti accipiant, et ubi in termino citationis exaraini testium non interfuerit, vel interrogatoria non dederit, testes inducti sine ulteriori dilatione exa- minentur.

Ciiaiioncsque »'pe '» .

§ 42. Citatus originalem citationem non possit retiuerc penes se ultra diem , sed illam cursori restituere seguenti die te- neatur , illius copia dimissa si voluerit; in qua citatione pars, ad cuius instantiam fit, nomen notarii, in cuius officio causa Iractatur vel Iraclari debet, et procura- toris , si principalis absit ab Urbe, appo- nere debeat ; alioquin dieta citatio nulla censeatur, nec ipsum procuratorem fisci afflciat.

Capturaranoii commiuat nisi

§ 4:3. Non del mandata de capiendo quompiam vocB vcl iu scriptis , nisi ubi jj^f^^^j.^ pencukuu fugac, et iudicis copia incontinenti haberi non possit.

Appeiiei, et iurcerdeTd- missione velie- .-ippeiiaiionis;

§ M. Et cum ad signaturam speci et causam appellationum, nomine dicti pio- curatoris fiscalis a sententiis couti'a eum jj^^ig interposilarum, reiicere vel commit- terc, idem procurator appellare non pro- bibeatur. Veruiu, quoad illaruiu reiectio- neni vel commissionem, prò causarum et personarum qiialilate, signatui'a ipsa, oc- currentibus casibus buiusmodi, providere poterit, in cuius comraissionis signatura citetur prius , antequam signetur , pars , quae sententiam absolutoriam obtinuit, et aliler signatura nuUius sit roboris vel momenti.

Siipersesso- rias causarum riTiliiim non prorurol.

§ 45. Et cum offìcium procuratoris fisci principaliler, quoad causas crimi- nales, consistat in prosecutione vindictae publicae, non se intromitlat prò obtinen- dis inhibitionibus de supersedendo in causis civilibus et praesertim praetextu usurarum, nisi ubi de iure ad eius instan- tiam inbiberi potest.

Reniissoriae fìsco ei io&liga- loridenegjndas.

§ ^O. Nec ei vel etiam instigatori con- cedatur remissoria, etiam praetextu indulti a felicis recordationis Paulo III concessi, nisi in casibus, in quibus alias de iure concedi debet.

Lilerae prò capiendis indi- ciis quando den- lur.

§ 47. Minus ei concedantur literae ad partes prò capiendis indiciis , nisi prius dato aliquo summo arbitrio iudicis, a quo impetrantur ; et lune non committantur altei'i , quam loci ordinario, vel eius vi- cario , nisi subsistente probabili causa suspicionis.

Dilationes reis quae con- cedcndae.

§ 48. Nec etiam dilationes non neces- sariae , nec debito longiores ; quinimmo potius studeant iudices quam primum causas expedire , ne rei, diutius taedio carceris vel laboribus et expensis fatigati, componere et se redimere cogantur.

Coniposiiiones cum quibus Ira- clandae.

§ 49. Procurator praefalus, cum prò de- bito eius offlcii curare debeat ut rei pu- niantur, non tractet de compositione cum ipsis reis , sed expeditioni causarum in- cumbat; et ubi reus compositionem fieri petierit, non fìat nisi cum interventu iu- dicis et ipsius procuratoris fisci.

Absolulorum cauliones non requirendae.

§ 50. Nec ad eius instantiam, aut alias ex officio eius absolutus definitive a cri- mine cogatur dare cautionem de se re- praesentando vel non discedendo ab Urbe.

Fiscus quando appellai, prose- quatur, si adest insligator.

§ 51. Non prosequatur causam appel- lationis a sententia contra eum lata, ubi adsit insligator secretus vel apertus , nisi data cautione per eunidem instigatorem

An. C. Ib62 Plus IV PP. 221 An. e. IS62

de reficiendo expensas, tam prioris quam ullerioris instantiae, in eventum siiccum- benliae.

§ 52. Non audiatiii" fiscus protestando causam, quae aeitur inter privatos, non

Fiscus ime- resse slatini o- ncndat.

..... / . expedn'i nisi ipso citato, sub praetextu interesse ipsius , nisi de ilio incontinenti , quantum indici sulTicere videbitur, do- cuerit.

Fiscusubique

§ 53. Et ut delieta impunita non re- maneaut , inlerveniat eliam in curia de babellis, nipae ac Burgi. Et cum sit fisci et Camerae Apostolicae procurator generalis, rationi convenit ut de omnibus cri- minibus et causis fìscum ipsum tangen- tibus notiliam habeat.

Fisci fieui- las depulandi iiibsiiiuios,

§ 54-. Propterea ad eum spectet procu- ratores fìscales , uti eius substitutos, in terris sanctae liomanae bcclesiae depu- . ● ,-i . i-> ri i ● i tare, quos legati etiani de latere cura li- teris patentibus dicti procuratoris fìscalis ad eorum officia admittere teneantur, et admitti faciant. Qui substilati, sub poena privationis eorum officii ac aliis arbitrio nostro imponendis , ipsum procuratorem generalem de omnibus fìscum ipsum con- cernentibus, et praesertim de sententiis tam absolutoriis quam condemnatoriis , certiorem facere debeant.

pioiiibiiioque e""""""" """

§ 55. Caveat aufem idem procurator gcneralis ne a diclis eius substilutis, sive prò subslitutione facienda sive quavis alia ratione vel causa, quicquam recipial, sed omnia emolumenta eisdem substitulis libere et integre dimittat.

Fisci Capilo-

§ 56. Procurator fìsci Curiae Capitoli- nae, in omnibus et per omnia, illud idem observet, quod Camerae nostrae Aposto- licae procurator , quoad ea videlicet capitula superius adnotata , quae ipsum etiam concernere et sibi convenire pos- sint.

poenarum in- tt»?«nie'nies°°

§ 57. Et si plus vel a personis supra probibitis, aut alias quam ut supra adno- tatum fuit , omucs supradicti receperint, vel super hoc contravenerint, maiores iudicos et advocati sententiam excommu- nicationis et arbitrii nostri poenas; infe- riores antera et omnes alii supradicti, ul- tra diclani excommnnicationis sententiam, etiam privationis odficii poenara incurranl et alias arbitrio nostro puniantur.

lasa » imiii. "" """■"""■

§ 58. Notarli curiarnm supradictarum, tara criminalium quam civiliura causa- rum , non exigant , nisi iuxta taxam eis praescriptam : et si plus exegerint , prò prima vice, viginti quinque; prosecunda, quinquaginta ; et prò tertia centum scu- toruiii et privationis otficii, ac etiam cor- porales arbitrio iudicum iniponendas poe- nas respeclive incurranl. Quam taxam in vulgari sermone scriptam in eorum of- fìciis , sub eisdem pocnis, appensam , ita qnod ab omnibus legi possit, habere te- neantur.

ornda noia- [elTja"""""

§ 59. Exerceant eorum officia per se ipsos, nec iila arrendent sine licentia iu- dicum , exceptis notariis gubernatoris, Burgi, deSabellis, Ripae, Turris Nonae et Ripettae, ac capitolinis, qui nullo modo illa, sine expressa licentia nostra, etiam in scriptis obtenta, arrendare possint.

sabsiuuii '"ndr"

§ 60. Nec substitutos recipiant, nisi ab ipsis iudicibus approbatos, prò quibus ad damna et interesse, quae, illorum culpa, partibus evenerint , etiara si ipsos exhibuerint et solvendo non fuerinl, teneantur et obligati sinl.

acius probi- """' ' ^""""" gcutis infra.

§ 61. Nihil scribant in causis a duo- bus scutis infra, sine speciali licentia iu- ^ dicura.

Recisua nen- '"Jj"'" '"""""" proprium.

§ 62. Non confìciant registra, nisi iuxta formara nostri motus proprii , nec illa vel etiam extractus in causis ordinariis , eliam utraque seu altera partium petente, nisi de iudicum licentia in scriptis ob- tenta , vel nisi acta essent ad aliura iudi- cem transportanda. In causis tamen ex- cedentibus sunimam ducentorum scuto- ruin , dummodo non sint causae merce-

dum et miserabilium personarum vel alias tales, in quibus executive procedilur, si commissiones supenenerint , registra conficere possint, servata semper in reli- quis forma dicti motus proprii nostri.

Taxa prò co- pila iodilioruDi.

§ 63. Nec prò copia indicioruni, quam effectiialiter reo non dederint, quicquam percipere , nisi loco arrhae habeant; et ubi reus amplius ipsam copiam habere noluerit, etiam quod arrham dederit, ab ipso non exigant, nisi prò rata copiae confectae.

Nolarioruai Capilolii nu- merus, electio, tic.

§ 64. Notarli capitolini deservientes col- lateralibus senaloris prò actuariis non possint esse ultra numerum viginti , nec recipi nisi servata forma statutorum, sed ad dictum numerum reducantur ad ele- ctionem senaloris et conservatorum, et per se ipsos coram collateralibus acta con- scribant , nullumque aliud oflicium notariatus in alia quavis curia obtineaiit.

TaiB eonim- dem.

§ 65. Et tam ipsi quam celeri notarli Curiarum Capilolii, ac etiam scriba sena- tus et secretarius conservatorum, prò eo- rum mercede, non accipiant ultra taxam eis a statutis limitatam; et ubi non sii a statutis limitala, iuxla taxam notarioriim causarum civilium gubernatoris accipiant, exceplo notarlo magistrorum viarum, qui indistincte exigere possit secundum dictam taxam notariorum gubernatoris.

Prolonotarii ftt nourii cri- minalis Capitoni taxa.

§ 66. In criminalibus vero protonota- rius et nolarius maleficiorum senaloris taxam notarli in criminalibus dicti guber- natoris, proni el notarli aliarum curiarum,

etiam auditoris et vicarii, observent, ci nibil ultra quocumque praetextu accipere audeant.

Exlractuum laxalio.

§ 67. Non deferant notarli praefati Ca- pilolii exlractus ad iudices, nisi prius, por correctores aut per unum ex eis visi, ta- xati fuerinl; elnihil, praeter arrham, ante dictam laxationem recipere possint, quam taxalionem intra terminum unius diei a receptione dicti extractus correctores abs- que ullo praemio faciant.

Noiariomm eniumd. defe- demium serip- n"u"dandàe.""

^ 68. Eorumdem notariorum Capilolii m posterum decedenhum el etiam detun- ■" 11- . 1 /. ctorum haeredes et quicumque alii eo- rum .scripturas detinentes, intra quinde- cim dies ab obitu ipsorum notariorum et publicationis praesentium respective com- putandos, diclas scripturas et nomen no- lani, cuius fuerinl, sub poena amissionis dictarum scriplurarum et lUarimi emolu- mentorum, secretarlo conservatorum de- nuncient, et praefatus secretarius librum teneat, in quo denuncialiones huiusmodi scribat.

Rognusadre- Libino.

§ 69. Nullus ex notariis, etiam carne- rahbus et auditoris Camerae, nec eorum subslituli de inslrumentis, quae extra iu- dicium fient, ad referendum alteri notarlo seu connotano , se rogare possint ; sed notarli principales per se ipsos, et eorum substituti prò ipsis notariis, in quorum officiis commorantur, de inslrumentis se rogent, non autem ad alteri referendum.

piurium noia- [i',„"'d""naià'°'

§ 70. Nec possint notarli omnium cu- riarum supradictarum in futurum obli- nere plura officia nolarialus in diversis Iribunalibus , sed officia nolarialus hu- iusmodi Inter se incompalibilia cen- seanlur.

El procuia-

§ 71. Et tam ipsi notarli quam eorum substituti non possint esse procuratores in Curia, in qua notarli sunl et officium substituti exercent.

consuiumar lium obligalio- nes ,

§ 72. Consules arlium quarumcumque observent eorum statula legilime appro- bata ac usu recepta.

liirìsdiolìo.

§ 73. Nec reassumant causas, praeser- tim mercedum et miserabilium persona- rum, corani maioi'ibus magistratibus in- troductas.

ÌSoiaiioriim arlis lai:),

§ 74. El illorum notarli taxam eis per dieta statula pracscriptam , el ubi aliqui ipsorum nuUam habuerinl minorem ta-

An. C. I!i62 PIUS IV PP. 223 An. e. iS62

xam , aliorum , qni illam habuerinf , se- quanlur et sccundum illam exigant.

Assessornm- que eorumdeiD-

§ 75. Assessores aulem dictorum con- siilum ac aliorum officialium Curiae Ca- pitolii salarium non habentes caveant ne in causis minimis , videlicet a quinque scutis infra, quidquam prò eorum voto et Consilio , et in aliis non ultra sporlulas dictis statutis taxalas percipiant.

ludicis Turris Nooae iurisdi- ctio.

§ 76. Index Turris Nonae non se inlro- mittat in causis a decem scutis supra , nec in criminalibus , nisi levibus et mi- nimis.

PJoUriorum psiuE taia.

§ 77. Eiusqne notarius observet tabu- lam notariorum Curiae de Sabellis, cuius notariatus officium per obitum illud nunc oblinentis exlinclum sit et suppressum esse censeatur, prout in eventum praedi- ctum illud ex nunc prout ex tunc sup- primimus.

Cursorum Pa- pae laia prò ci- lalionibus, f/f.

§ 78. Gursores nostri prò qualibet ci- tatione, inhibitione vel quavis alia intima- tione cuiuslibet actus iudiciarii non exi- gant ultra bolendinos duos, nisi forsitan executio citationis vel alterius actus iudi- ciarii huiusmodi facienda esset in loco satis distante a tribunalibus Urbis, quo casu esigere possint bolendinos quatuor et non ultra ; et loca intelligantur esse distantia, si executio sit facienda in re- gione Transtyberim , Montium , Trivii et prope ecclesiam BeataeMariae de Populo; et si extra moenia Urbis , in illius tamen suburbiis, non ultra carlenum unum. Pro citatione vero, inhibitione vel intimatione simili centra episcopos et praelatos ac alias personas qualificatas et procurato- rem fisci facienda, non ultra bolendinos quinque. Pro subhastatione quorumcum- que pignorum , tam mobilium quam im- mobilium, exigant similiter, prout hacte- nus exigere consueverunt. Nec aliquis ipsoruni, prò ea intimatione, in qua parti intimatur mandalum procurae esse in actis produclum, vel procuratores in causa esse revocatos , ultra iulium unum percipere audeat. Minus officium ipsorum cuiquam inipartiii dolose recusent seu diflerant. Nec etiam sub praetextu modicae merce- dis vel ob id quod maiorem habere vel- lent. Et quia de celerò in causis tot com- missiones, quot hactenus fieri consuevit , prò reformatione signaturae nostrae de proximo publicanda fieri prohihemus, prò prima commissione , per quam scilicet causa corani aliquo indice introducitur, exigant bolendinos quinquaginta; prò aliis vero, si quae in causa supervenerint, car- lenos duos Cancellariae. In reliquis autem observent in omnibus et per omnia nor- mam eis a concilio Lateranensi traditam, nec praemissis in aliquo contravenire praesumant, sub poena excommunicatio- nis latae sententise et privationis officiorum eo ipso incurrenda.

Mandatario- "●'"""»" f"":'- talioiiibus, etc.

§ 79. Mandatarii quarumcumque curia- rum non exigant ultra bolendinum unum ^ prò citatione , nisi sit citatio facienda in longinquis locis ab eorum curiis, quo casu exigant duos, et non ultra. Illud idem faciant in

intimatione cuiuslibet se- questri, monitorii, inhibitionis, decreti et cuiuscumque actus iudiciarii, exceptis citationibus faciendis contra fìscum , prò quibus exigere possint bolendinos tres. Pro subhastatione et deliberatione pigno- rum sive rerum et honorum mobilium et im mobilium , usque ad summam trium scutorum, bolendinum unum prò quoli- bet sento; ab inde supra, bolendinos duos prò quolibet sento, ita tamen quod ultra unum scutum non exigant prò quacum- que summa, etiam quod res subhastalae etdeliberataeadmagnam summam ascen- dant.

B^iigeiii ei «»6'"'<'"- ●»"●

§ 80. Barigellus et executoresquarum- cumque curiarum ac custode? carcerum observent in omnibus et per omnia tabu- lam novissime a camerario nostro editani, sub poenis in ea contentis.

An. C. Ib62 224 BT'LLARIUM ROMANl'M An. e. 1862

Eoriimdem potest.is circa fraudes arim- '"'"●

§ 81 . Idemque barigellus et celeri exe- cutores coiilra comiiiittentes fraudes, quas inveiitioiies vocanl , co modo ut oxtraor- ● .● . i i , dinari! et alii Ciiriae Capitolii et conscr- vatorum executores faciunt, ad executio- neni procedere possint, dummodo in fraude depreiiensos ad ipsos conservatores defo- ranf et deducant, habeantque partem poe- narum huiusmodi inventionum , proni ot dicti extraordinarii. Nec eorum qnispiam, qui executionem non fecerit, praetextu (juod facta fuerit executio ab eo executore, a quo fieri non poterat, vel in loco, in quo certus execulor deputalus crat, ali- quid prorsus a parlibus, conira quas exe- cutio facta fuerit, sub poena furti, exigere audeat.

Poenarum indiclio in iioiarios , con- re«'^V(""rae' niissis conira- Tcnienles.

§ 82. Si quis vero ex notariis et con- sulibus ac illorum assessoribus aliquid coHtra pracmissa, eos respective concer- t - ● '"^"'"' ' '" quibus spccialiter poena adie- età non sit , admiscrint , praclcr excom- ... . .

municationis sententiam, quam ipso facto incurrere volumus, etiara pecuniariis et corporalibus poenis, quoad notarios et mandatarios curiarum praefatarum ipso- rum iudicum: et quoad consules et illorum notarios et assessores, conservatorum ar- bitrio afficiantur.

A pauperibus qiiirqnani c\i.:i prohibetur.

§ 83. Et nihilominus omnes et singuli supradicti in hac nostra constitulione com- . . . . ,,.

preheusi sciant et sane mtelliganl id quod sibi , in quibusvis casibus , accipere con- cessum extitit, ad pauperes et impotentes nullo modo exlendi , a quibus aliquid prorsus accipi posse, sub poenis superius respeclive expressis, omnino prohibemus.

ciausuiae ile- rogaloriae.

§ 84-. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, leaibus ac tt i ● n n ● <■ Urbis et Komanae Curiae praelatarum statutis, eliam iuramento et conflrmalione apostolica vel quavis firmitate alia robo- ratis, stylis et consuetudinibus, quos et quas per praesentes improbannis, privi- legiis quoque, indultis et literis apostoli- cis, officiis et illorum officialibus supra- dictis, per quoscumque Romanos Pontifi- ces praedecessores nostros, ac etiam per nos contra praemissa vel aliquod prae- missorum forsan hactenus concessis, con- firmatis et innovatis, quibus omnibus, il- lorum tenores, ac si de verbo ad vcrbum praesenlilius inserti forenl , prò piene et sulficienter expressis habentes, quoad prae- missa dumlaxat , specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibus- cumque.

Sanclio poe- "■"*■

Nulli ergo omnino hominum liceat liane paginam nostrae sanctionis, statuti, ordi- nationis, voluntalis, probibitionis et dero- gationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem etc.

Datum Roniae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimosecundo, secun- do kalendas iulii, pontificatus nostri an- no IH.

●f- Ego Plus, catholicae Ecclesiae episco- pus.

Seqmmtur Cardinalium siibscriptiones et publicatio.

Dal. die 30iunii 1562, poiilif. anno in.

Source. Open the source witness. 1862 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-07, 1862-turin-bullarium-volume-07-latin. Source-derived reading-order LF lines 26376-27771. Exact scan leaf bounds 252-262; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:37:49Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.